

TÉRMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE VIGILANCIA PARA 2 ESTABLECIMIENTOS
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE PETORCA

1. OBJETIVO

Contratación de Servicio de Vigilancia diurno para dos Establecimientos pertenecientes al Servicio Local de Educación Pública de Petorca, que contemple 01 guardia para el Liceo Pulmahue de La Ligua y 01 guardia para el Liceo y Escuela Municipal A-2, de Cabildo, por 1 mes, a partir del 9 de julio de 2026 (fecha sujeta a confirmación)

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO.

Para que una oferta sea considerada válida en el presente proceso de contratación del servicio de Vigilancia, los oferentes deberán presentar una cotización formal que incluya de manera completa y detallada todos los bienes, insumos, actividades y condiciones requeridas en los Términos de Referencia del proceso.

2.1 Detalle del servicio a contratar

- Liceo Pulmahue de La Ligua, se encuentra ubicado en la calle Polanco #480, lugar donde se deberá proveer el servicio de Vigilancia.
- Liceo y Escuela Municipal A-2, de Cabildo, está ubicado en calle Zoila Gac 639, lugar donde se deberá proveer el servicio de Vigilancia.
- La duración será de 1 mes a partir del día 9 de julio de 2026 (fecha sujeta a confirmación de acuerdo con la adjudicación y envío de OC).

Ambos edificios objeto de este servicio corresponde a Establecimientos de uso institucional educativo, con acceso principal, oficinas administrativas, bodegas, salas de clases, patios y áreas comunes. Su funcionamiento es continuo de lunes a viernes. La prestación del servicio de guardia debe garantizar la protección de toda la comunidad educativa, bienes y espacios, resguardando la continuidad operativa del Establecimiento y brindando seguridad tanto al personal educativo, estudiantes y usuarios, brindando cobertura de seguridad a todo el inmueble.

El servicio de Vigilancia que se requiere contratar considera únicamente la provisión de personal para su ejecución, para lo cual se contempla la incorporación de un/a (1) trabajador/a para cada Establecimiento que dé cumplimiento a las funciones encomendadas. No obstante, el oferente podrá considerar disponer de personal adicional en caso de reemplazos por permisos, ausencias u otras contingencias, con el objeto de garantizar la continuidad y cobertura efectiva del servicio.

Se deja establecido que la administración del contrato recae en funcionario designado por el Servicio Local de Educación Pública de Petorca, quien designará un funcionario posteriormente para supervisar el cumplimiento del contrato como contraparte técnica de la empresa seleccionada.

2.2 Obligaciones de la empresa

- La empresa adjudicataria deberá dar estricto cumplimiento a la Ley N° 21.659 sobre Seguridad Privada, a su Reglamento aprobado mediante Decreto N° 209 de 2025 del Ministerio de Seguridad Pública y a toda normativa complementaria vigente o que la sustituya durante la ejecución del contrato. Asimismo, deberá acreditar que el personal asignado al servicio cuenta con las autorizaciones, acreditaciones, capacitación y certificaciones exigidas por la autoridad competente para el desempeño de funciones de seguridad privada.
- Evaluar periódicamente la seguridad de las dependencias, y coordinar con su personal y con su contraparte las medidas a adoptar y presentar sugerencias que deriven de dicha evaluación.
- La empresa adjudicada deberá entregar a SLEP de Petorca un manual o un documento de procedimiento interno de la empresa proponente que se aplicará en las dependencias en particular y que tendrá que ser acorde a los requerimientos de seguridad, flujo y tránsito de personas e infraestructura física de las dependencias, el que se aplicará una vez aprobado por el Servicio.
- Proporcionar un programa o esquema de trabajo en que se detalle claramente los servicios a otorgar, procedimientos y actividades a realizar para cumplir en forma eficiente y eficaz con los objetivos de esta Compra Ágil propuesta.
- El personal de Guardia que contrate la empresa debe poseer la calificación, capacitación y certificación exigida en las normas legales y reglamentarias que rigen la seguridad y vigilancia privada, la que debe ser presentada al inicio de la contratación y en los eventuales cambios de personal que realice la empresa.
- La empresa deberá asegurarse de que el personal de guardia cuente con sus seguros respectivos y pago de imposiciones al día, comprobantes que serán enviados al SLEP de Petorca de manera mensual junto con la respectiva factura.
- La empresa deberá designar un supervisor del personal a fin de resguardar la correcta ejecución del servicio de los Guardias. El supervisor revisará el libro de Registro con las novedades ocurridas diariamente y en cada turno, en las instalaciones. En él deberá quedar estampada la firma y entregarse copia firmada por el encargado del turno y supervisor a la Unidad Supervisora del contrato en forma mensual.
- La empresa velará por evitar la permanente rotación de los Guardias que realizan los servicios en las instalaciones, a fin de no debilitar la seguridad de estas.
- La empresa deberá velar por la calidad de los servicios contratados, no permitiendo realizar turnos seguidos a un mismo guardia.
- La empresa deberá entregar por escrito la identificación del personal que custodian las dependencias de la Institución. En caso de producirse cambios de turno y/o personal debe comunicarse oportunamente, a través de correo electrónico.
- La empresa deberá proveer del equipamiento y vestimenta detallado en el punto 2.8

2.3 En relación con los deberes del guardia:

- a) Control de acceso a las dependencias del Establecimiento manteniendo un registro detallado de hora de entrada, de salida, registro de cédula de identidad y confirmación de autorización según corresponda, de cada persona externa a la comunidad educativa que ingrese al Establecimiento.
- b) Queda prohibido el ingreso de personas que no sea autorizada.
- c) Efectuar rondas periódicas, a fin de velar por la seguridad de las personas, sus bienes y de aquellos que son patrimonio Institucional.
- d) Informar diariamente en forma escrita en el libro de Registro, todos los hechos relevantes.
- e) Si en alguna de las rondas, encontrase alguna anomalía que ponga en riesgo la seguridad del Establecimiento, debe registrarlo e informar al Encargado del Establecimiento y al Supervisor de la empresa inmediatamente. En caso de no implicar un riesgo inminente del edificio debe anotarse en libro de Registro y comunicar al iniciar la jornada.
- f) Todo objeto encontrado por el guardia deberá quedar debidamente registrado. Si el objeto presentara alguna característica de peligrosidad o de posible riesgo o motivara dudas de ser un artefacto explosivo (bomba), se deben comunicar con carabineros, bomberos o cualquier otro organismo competente. Por ningún caso deberá moverlo, manipularlo, agitarlo o transportarlo.
- g) Mantener la dotación de guardias a convenir cumpliendo estrictamente con la puntualidad, asistencia y presentación mediante el uso del uniforme.
- h) No permitir que personas ajenas a vigilancia vean, reproduzcan o copien anotaciones de los libros de Registro, con excepción de Personal autorizado por SLEP de Petorca.
- i) Usar vestimenta exigida en todo momento, manteniendo una impecable presentación personal.
- j) Cuidar con diligencia y portar durante toda la jornada de trabajo la credencial otorgada por la Autoridad Fiscalizadora.

2.4 En relación con las prohibiciones

- a) Los guardias no podrán recibir elementos en custodia de parte de la comunidad educativa.
- b) No podrán permitir el ingreso de personas sin la autorización. En el evento que así ocurriera, se deben registrar los datos del visitante y de quien autorice dicho ingreso.
- c) No podrán permitir la permanencia en el puesto de servicio de cualquier persona extraña al mismo.
- d) En ningún caso y bajo ningún pretexto se dará información reservada.
- e) No se podrán divulgar acciones, informaciones, u otras materias propias de las funciones y el quehacer interno del Establecimiento y el SLEP de Petorca.
- f) El guardia no podrá ejecutar ningún tipo de actividades extras que no sean las descritas en estos Términos de Referencia.

2.5 En relación con las necesidades del servicio de guardias

- a) La empresa que se seleccione determinará el personal a través del cual prestará los servicios indicados, pudiendo sustituirlos, ya sea por requerimiento del SLEP de Petorca o por necesidades propias del servicio.
- b) Las observaciones en la prestación del servicio deberán ser corregidas por la empresa en un plazo de 24 horas desde que quede formalizado el reclamo.

- c) El Servicio Local de Educación Pública de Petorca podrá solicitar el cambio permanente de uno o más guardias que presten el servicio de vigilancia, lo cual se realizará mediante correo electrónico de la contraparte técnica dirigido a la empresa, indicando los motivos que ocasionan la solicitud. La empresa tendrá un plazo de tres días corridos para efectuar sus descargos a la contraparte técnica del SLEP, quien definirá finalmente si ratifica la solicitud. En caso de que la empresa no efectúe descargos o se ratifica el cambio del o los operarios, la empresa tendrá un plazo de cinco días corridos a partir de la notificación, para hacerlo efectivo.

2.6 Perfil Guardias de Seguridad

- a) Mayor de 18 años (cédula de identidad vigente).
- b) Sin antecedentes penales ni condenas por penas aflictivas (Certificado de Antecedentes para fines especiales, vigente).
- c) Salud compatible con las funciones del cargo (Certificado médico)
- d) Aprobar los cursos exigidos por la empresa y la respectiva Autoridad Fiscalizadora

2.7 Horario en que se debe prestar el servicio de Vigilancia

El personal contratado como guardia deberá cumplir una jornada de lunes a jueves desde las 07:00 a 16:00 hrs. Y el viernes hasta las 15:00 hrs., con una hora de colación.

Se deja establecido que el horario de ingreso y salida puede ser modificado con la finalidad de mejorar el servicio de Vigilancia en las dependencias del Establecimiento, esto previa coordinación entre el proveedor y contraparte técnica.

2.8 Uniformes

- a) Los Guardias, en todo momento, deberán contar con uniforme y equipamiento adecuado para el desarrollo de su labor (tenida de invierno y/o verano, teléfono celular, credencial otorgada por Carabineros visible según norma, etc.).
- b) El oferente que se le emita la respectiva orden de compra deberá, obligatoriamente, proveer de uniformes al personal de guardias de seguridad. Dicho uniforme deberá incluir al menos:
 - Pantalón en colores sobrios.
 - Camisa o polera.
 - Casaca de acuerdo con el uniforme.
 - Credencial o identificación del trabajador.
 - Zapatos de seguridad acorde a uniforme.
 - Gorra o protección según corresponda a temporada invierno o verano.
- c) Los demás elementos necesarios, de acuerdo con lo indicado en la ley N° 16.744, sobre seguro social contra riesgos de accidentes y enfermedades profesionales.

Todos los elementos indicados anteriormente deberán contar con distintivos que individualicen claramente a la empresa

2.9 Condiciones de remuneraciones personal de Guardias

El proveedor deberá asegurar al trabajador contratado el pago, a lo menos, del sueldo mínimo mensual establecido por la legislación vigente, conforme a lo dispuesto en el Código del Trabajo y las normas que regulan el ingreso mínimo legal.

Mientras dure el contrato la empresa debe mantener y/o mejorar las condiciones ofertadas a sus colaboradores (todo en el marco de las leyes vigentes). Para corroborar este hecho se solicitará mes a mes, previo a la recepción conforme del servicio, que se presenten los formularios vigentes de la Dirección del Trabajo F30 y F30-1 de cumplimiento de las obligaciones laborales y que se acompañe de liquidaciones de sueldo y contrato del personal declarado y que presta los servicios en las dependencias del SLEP.

3 RESPONSABILIDADES GENERALES DEL PROVEEDOR

En la prestación del servicio, el contratista tendrá las siguientes responsabilidades obligatorias:

- a) Cumplir con todas las leyes y reglamentos atinentes al tipo de servicio contratado.
- b) Resguardar, restituir o indemnizar ante pérdidas y deterioros de los bienes institucionales o de terceros existentes en las instalaciones que se produzcan como consecuencia de la prestación del servicio. La responsabilidad por los daños y pérdidas de bienes institucionales será establecida mediante un informe fundado del administrador del SLEP, sin perjuicio de la denuncia que se efectúe ante la autoridad competente, en caso de ser necesario.
- c) El proveedor seleccionado deberá designar y comunicar mediante correo administraciongeneral@sleppetorca.gob.cl un supervisor para administrar y fiscalizar el contrato, de acuerdo con los términos de referencia. La supervisión realizada será permanente al personal que entregue el servicio requerido. Este supervisor deberá visitar en terreno al personal, en dependencias del SLEP al menos una vez al mes y en el caso de que surja algún inconveniente.
- d) El contratista deberá poner a disposición de la contraparte técnica del SLEP, copia de los contratos de trabajo del personal, su cédula de identidad y todos los documentos requeridos al personal que se desempeñe como guardia. Estos antecedentes deberán entregarse vía correo electrónico, en formato PDF, a la casilla administraciongeneral@sleppetorca.gob.cl, con plazo máximo de entrega de 5 días hábiles posterior a la emisión de la orden de compra.
- e) La dotación del personal deberá ser permanente y el contratista deberá proporcionar, a su cargo, los relevos correspondientes para reemplazar al/la trabajador/a, por uso de días libres, feriados, licencias médicas, permisos y cualquier otra ausencia. Dichos relevos deberán cumplir con las mismas exigencias del titular.
- f) En caso de inasistencia del/la trabajador/a por cualquier causa, el contratista tendrá un plazo máximo de 3 horas para cubrir el puesto en forma definitiva, contado desde la hora de inicio del turno. En caso de incumplimiento del plazo, procederá la aplicación de la multa correspondiente.
- g) El proveedor tiene la total responsabilidad con el trabajador que dispongan para ejecutar el servicio de vigilancia (pago de remuneraciones, pagos previsionales, seguros, AFC, códigos de ética, protocolos de higiene y seguridad, contrato, entre otras). La contraparte técnica del SLEP, previo a la recepción conforme del servicio,

mes a mes solicitará F30 y F30-1 (de la Dirección del Trabajo) donde se acredite el pago de todas las responsabilidades para con los trabajadores dispuestos para este servicio.

- h) La empresa tiene la obligación de cumplir con las jornadas laborales indicadas, además con lo estipulado en la ley N°21.561 "MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON LA JORNADA LABORAL, LEY 40 HORAS"
- i) La empresa adjudicada deberá dar fiel cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, en especial a lo establecido en la Ley N°16.744 (Sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales), sus reglamentos y decretos complementarios. Así mismo, tendrá la obligación de suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de protección y adoptar todas las medidas de prevención que correspondan, destinados a controlar los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
- j) Establecer un control de asistencia del personal que realizará las labores, disponiendo un Libro de Asistencia, sin enmendaduras, donde se registre la hora de entrada y salida diaria del personal De Guardias. La contraparte técnica del SLEP podrá tener acceso a este Libro en todo momento, a fin de corroborar la coincidencia del personal con lo indicado por la empresa. En caso de extravío o adulteración se cursará la multa correspondiente.
- k) Toda comunicación, anotaciones, observaciones, acuerdos entre la empresa y el SLEP será registrada mediante correo electrónico.

4 MONTO ESTIMADO

Descripción	Monto
Servicio de Guardias para dos establecimientos	\$2.300.000.- (IVA incluido)

5 CONTRAPARTE TÉCNICA O ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO

La contraparte técnica del SLEP de Petorca, será un profesional designado, cuyas funciones serán las siguientes:

- Revisar que lo cotizado guarde total sintonía con lo solicitado en la presente especificación técnica.
- Recepcionar los servicios con los documentos necesarios previos a la facturación.

6 FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

La factura deberá emitirse una vez que los servicios hayan sido recibidos conforme, por la Contraparte Técnica o quien la subrogue, y que dicha recepción conforme sea efectuada en la plataforma mercadopublico.cl.

De ser rechazada por contener errores, o por mantener el prestador obligaciones pendientes que deban ser descontados de esta, se retendrá su pago hasta que sean enmendados dichos errores y/u obligaciones pendientes.

- El proveedor seleccionado, una vez ejecutados los servicios, deberá emitir la factura correspondiente indicando el número completo de la orden de compra en el campo 801 del

formulario de facturación del SII, RBD de establecimiento y enviarla en archivo XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com en un plazo máximo de 72 horas.

- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 3° de la ley 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, se deja establecido que el SLEP dispondrá de 8 días corridos para reclamar el contenido de la factura.
- El proveedor deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, mediante la entrega de los certificados que entrega la Dirección del Trabajo o cualquier otro documento idóneo reglamentado por el Ministerio del Trabajo.
- El proveedor debe enviar en PDF la factura a administraciongeneral@sleppetorca.gob.cl y será pagada en un plazo máximo de 30 días desde su fecha de emisión, de acuerdo con los datos bancarios indicados por el proveedor en su cotización.

7 VIGENCIA O PLAZO DE ENTREGA Y FORMALIZACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL

La relación contractual se formalizará mediante del envío de la orden de compra al proveedor y la aceptación de esta en un **plazo máximo de 24 hr.**

Si la Orden de Compra no es aceptada dentro de las 24 horas siguientes o el proveedor no se comunica a través del correo electrónico, se procederá a elegir a la segunda mejor oferta a partir del segundo día corrido desde él envió de la OC.

El contrato entrará en vigor a partir de la fecha de envío de la orden de compra y tendrá una vigencia durante los 2 meses determinados en los presentes términos de referencia.

No obstante, independiente de la vigencia antes señalada, el SLEP de Petorca se reserva el derecho de poner término al servicio en cualquier fecha, tanto por razones imputables a la empresa, que contravengan las condiciones pactadas, como cuando existan razones de ley, caso fortuito o fuerza mayor, o circunstancias que lo hagan aconsejable.

8 MULTAS O TERMINO ANTICIPADO.

Las multas serán el equivalente al 1% del total de la contratación (I.V.A incluido).

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 15% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.

En los casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:

TIPO DE FALTA	Porcentaje por falta
Falta grave	1% por evento
Falta leve	1% cada 2 eventos
Falta menos leve	1% cada 3 eventos evento

Categoría	Causales
Falta Grave	1. No presentación del servicio. 2. Agresiones físicas, peleas, altercados, insultos o improperios por parte del personal del proveedor, ya sea entre ellos o con cualquier otra persona. 3. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por la administración del contrato. 4. Realización de acciones inseguras o temerarias que pongan en riesgo la salud o seguridad de las personas. 5. Daños al inmueble, mobiliario o equipamiento de la institución (sin perjuicio de la obligación de reparación o reposición del bien dañado). 6. Retrasos acumulados superiores a 4 horas en el horario establecido durante un mes. 7. La no entrega del uniforme requerido conforme a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas. 8. No designar un reemplazo en caso de inasistencia del guardia, dentro de un plazo máximo de 3 horas desde el inicio de su turno.
Falta Leve	1. Falta de algún tipo de equipamiento de seguridad y/o vestimenta o no uso de estas, acorde a lo solicitado en las especificaciones técnicas. 2. Nivel deficiente del servicio comprobado por la contraparte técnica del SLEP por más de 2 veces en el mes, informado mediante correo al proveedor. 3. Incumplimiento a las especificaciones técnicas de acuerdo con punto "3.3.1 Detalle funciones Servicio de Vigilancia". 4. Extravío o adulteración del libro de asistencia.
Falta menos leve	1. 4 o más enmendaduras del libro de asistencia por mes de servicio.

9 Pago de Multas

En caso de aplicarse multas, estas se descontarán de la factura o boleta de honorarios respectiva que se encuentre pendiente de pago o de no existir pago pendiente, se solicitará su pago directamente el que deberá ser consignado a la cuenta corriente del Servicio Local, dentro del plazo de diez días hábiles contado desde que la resolución que aplica la multa quede ejecutoriada.

9.7 Procedimiento para cursar multa

El administrador de contrato y/o la unidad técnica, al detectar algún incumplimiento, evaluará si dicha falta pueda dar origen a la aplicación de multa.

Si el Administrador de contratos considera que lo expuesto por la Unidad Técnica amerita el cobro de multas, dispondrá de 5 días hábiles para informar mediante un informe técnico al correo electrónico entregado por el proveedor.

El Proveedor, dispondrá de 5 días hábiles para informar al Administrador de Contratos, lo correspondiente a sus descargos y derechos, mediante correo electrónico o carta ingresada en oficina de partes del Servicio Local ubicado en Manuel Montt 127, La Ligua.

El Servicio Local tendrá un plazo de 10 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Se envía al Área jurídica para revisión de antecedentes y la posterior elaboración de la resolución de multa, si procediese.

El rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente, mediante carta certificada o correo electrónico entregado para dicho proceso.

El Proveedor podrá interponer recurso de reposición por escrito dirigido a la Directora Ejecutiva, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación, entregando documento en oficina de partes del servicio ubicado en Manuel Montt 127, mediante carta certificada o correo electrónico. El Servicio Local resolverá la reposición presentada, acogiendo total o parcialmente los fundamentos entregados por el proveedor, o bien, confirmando la multa aplicada.

La Directora Ejecutiva deberá acoger o rechazar el recurso de reposición, mediante resolución fundada, en un plazo de 20 días hábiles. En caso de rechazo se procederá, cobro de la multa según lo previsto en las bases.

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por el Servicio, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

10 CONFIDENCIALIDAD

La información y todo antecedente que el proveedor del servicio obtenga o acceda con motivo de este contrato, tiene carácter de estrictamente confidencial y privado, razón por la cual está expresamente prohibido comentarla o difundirla por cualquier medio y bajo cualquier circunstancia; reservándose el SLEP de Petorca, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infracción, y sin perjuicio de terminar anticipadamente el contrato.